

Hinweis / Notice

Akte: unterhalt-berechnungsakte-vollstaendig-rosenheim

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

2026-05-18_zahlenfreigabe_tobias_anwalt.emlemails/2026-05-18_zahlenfreigabe_tobias_anwalt.eml

Von	ra.tobias@privatpost.de
An	kanzlei@privatpost.de
Datum	Mon, 18 May 2026 14:06:00 +0200
Betreff	Aiblinger - Einkommensunterlagen Tobias

Sehr geehrte Frau Kollegin,

anbei übersenden wir die Gehaltsabrechnungen unseres Mandanten Tobias Aiblinger für Januar bis Mai 2026, die Jahreslohnsteuerbescheinigung 2025 und die Arbeitgeberauskunft der Berglicht Robotics GmbH vom 16. Mai. Das laufende Monatsnetto beträgt im Mittel 6210 Euro. Im April wurde zusätzlich der Bonus für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von netto 9600 Euro ausgezahlt.

Unser Mandant hält eine Glättung variabler Vergütung über den Zeitraum 2023 bis 2025 für erforderlich. Die Bruttoboni dieser Jahre betragen nach den vorliegenden Abrechnungen 12800 Euro, 15400 Euro und 17300 Euro. Bitte beachten Sie, dass der geldwerte Vorteil für den Audi Q5 bereits in den Lohnabrechnungen enthalten ist. Ob daneben ein weiterer Nutzungsvorteil anzusetzen ist, bleibt zwischen den Beteiligten streitig.

Die Beiträge zur zusätzlichen Altersvorsorge von monatlich 320 Euro und zur Berufsunfähigkeitsversicherung von 72 Euro sind durch die beigelegten Kontoauszüge belegt. Den im April aufgenommenen Motorradkredit machen wir derzeit nicht einkommensmindernd geltend. Eine abschließende Freigabe der Wohnwertberechnung ist mit dieser Nachricht nicht verbunden.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Rechtsanwalt Dr. Martin Leitner
Leitner & Wurm Rechtsanwälte
Max-Josefs-Platz 8, 83022 Rosenheim
Unser Zeichen 196/26-L

Von	Mira Aiblinger <mira.aiblinger@privatpost.de>
An	kanzlei@privatpost.de
Datum	Thu, 21 May 2026 09:33:00 +0200
Betreff	Bitte Varianten erklären

Guten Morgen Frau Dr. Eder,

ich habe die Tabellen angesehen, verstehe aber noch nicht, welche Zahl wofür gilt. Können Sie mir bitte getrennt zeigen, was Tobias für Klara, Emil und Nino zahlen müsste, wie sich der Trennungsunterhalt berechnet und welche Positionen erst nach der Scheidung relevant werden? Mir ist wichtig, dass Musikschule, Lerntherapie und Hort nicht versehentlich doppelt eingerechnet werden.

Die Praxis hat mir ab September 30 Wochenstunden angeboten. Das wären nach der beigefügten Proberechnung ungefähr 2610 Euro netto. Eine Vollzeitstelle ist nicht frei. Außerdem wird Nino im September eingeschult und Emils Lerntherapie findet dienstags um 15:30 Uhr statt. Tobias übernimmt derzeit jeden zweiten Mittwoch, aber nicht zuverlässig. Bitte rechnen Sie deshalb eine Variante mit meinen jetzigen 24 Stunden und eine zweite ab September mit 30 Stunden.

Beim Haus verstehe ich den Unterschied zwischen angemessenem und objektivem Wohnwert noch nicht. Ich zahle seit Februar die Rate von 1480 Euro und die laufenden Nebenkosten allein. Bitte zeigen Sie in beiden Varianten, welche Zinsen und welche Tilgung berücksichtigt sind. Ich möchte keine überzogene Forderung, aber einen Betrag, mit dem die Kinderkosten und die Hauslasten tatsächlich getragen werden können.

Viele Grüße

Mira Aiblinger

Innstraße 44, 83022 Rosenheim

Telefon 0176 901 37 552

Von	ra.tobias@privatpost.de
An	kanzlei@privatpost.de
Kopie	tobias.aiblinger@privatpost.de
Datum	Tue, 09 Jun 2026 11:42:00 +0200
Betreff	Aiblinger ./ Aiblinger - Dienstwagenvereinbarung, Hauskonto, fehlende Belege

Sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Eder,

in der Familiensache Aiblinger übersenden wir mit gesonderter Post die Dienstwagenvereinbarung unseres Mandanten vom 12. März 2021 nebst Nachtrag vom 2. Mai 2024. Danach trägt der Arbeitgeber sämtliche Betriebskosten einschließlich Kraftstoff; die private Nutzung ist gestattet, eine Fahrtenbuchpflicht besteht nicht. Ein Fahrtenbuch existiert deshalb nicht und kann nicht nachgereicht werden. Unser Mandant fährt nach seiner Erklärung seit April an drei Tagen pro Woche zur Betriebsstätte München, montags und freitags arbeitet er mobil in Kolbermoor.

Zum Hauskonto weist unser Mandant darauf hin, dass er seine Einzahlung ab Mai von 1200 Euro auf 900 Euro angepasst hat, da er seit Februar Miete für die Wohnung in Kolbermoor in Höhe von 1240 Euro warm zahlt und die Kinder überwiegend nicht bei ihm wohnen. Die Darlehensrate von 1480 Euro läuft unverändert über das Gemeinschaftskonto. Eine Kündigung des Dauerauftrags ist derzeit nicht beabsichtigt.

Noch offen sind aus unserer Sicht: die Platzbestätigung des Horts für Nino mit dem endgültigen Beitrag, die Therapievereinbarung für Emil im Original sowie die Verdienstabrechnungen Ihrer Mandantin für April und Mai. Zur Klassenfahrt von Klara bitten wir um Klarstellung, ob 390 Euro Gesamtkosten oder eine weitere Rate neben der Anzahlung von 180 Euro gemeint sind; unserem Mandanten liegt nur die Schulmail vom 17. April vor.

Unser Mandant zahlt seit dem 1. Juni auf den Kindesunterhalt monatlich 1650 Euro insgesamt als Abschlag, ohne Anerkennung einer bestimmten Berechnungsweise, bis die Einkommensfragen geklärt sind.

Mit kollegialen Grüßen

Rechtsanwalt Ferdinand Hallweger
Hallweger und Partner, Rosenheim
Telefon 08031 40 22 8-0

hauskonto_umsaetze_februar_juni_2026.csv

csv/hauskonto_umsaetze_februar_juni_2026.csv

Buchungstag	Auftraggeber_Empfänger	Verwendungszweck	Betrag_EUR	Saldo_EUR
02.02.2026	Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling	Darlehen 6200451889 Rate Zins und Tilgung	-1480.00	2214.37
02.02.2026	Tobias Aiblinger	Dauerauftrag Hauskonto	1200.00	3414.37
03.02.2026	Mira Aiblinger	Dauerauftrag Hauskonto	600.00	4014.37
16.02.2026	Stadtwerke Rosenheim	Abschlag Strom Gas Innstraße 44	-289.00	3725.37
02.03.2026	Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling	Darlehen 6200451889 Rate Zins und Tilgung	-1480.00	2245.37
02.03.2026	Tobias Aiblinger	Dauerauftrag Hauskonto	1200.00	3445.37
03.03.2026	Mira Aiblinger	Dauerauftrag Hauskonto	600.00	4045.37
16.03.2026	Stadtwerke Rosenheim	Abschlag Strom Gas Innstraße 44	-289.00	3756.37
24.03.2026	Gebäudeversicherung Bayerische Hausbesitz	Jahresbeitrag Wohngebäude Innstraße 44	-684.20	3072.17
01.04.2026	Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling	Darlehen 6200451889 Rate Zins und Tilgung	-1480.00	1592.17
02.04.2026	Tobias Aiblinger	Dauerauftrag Hauskonto	1200.00	2792.17
16.04.2026	Stadtwerke Rosenheim	Abschlag Strom Gas Innstraße 44	-289.00	2503.17
21.04.2026	Kartenzahlung Baumarkt Hagebau Rosenheim	Gartenpumpe und Kleinmaterial Karte Tobias A.	-146.90	2356.27
04.05.2026	Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling	Darlehen 6200451889 Rate Zins und Tilgung	-1480.00	876.27
05.05.2026	Tobias Aiblinger	Dauerauftrag Hauskonto geändert	900.00	1776.27
06.05.2026	Mira Aiblinger	Dauerauftrag Hauskonto	600.00	2376.27
18.05.2026	Stadtwerke Rosenheim	Abschlag Strom Gas Innstraße 44	-289.00	2087.27
28.05.2026	Kaminkehrer Obermaier	Feuerstättenschau und Kehrung	-118.40	1968.87
02.06.2026	Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling	Darlehen 6200451889 Rate Zins und Tilgung	-1480.00	488.87

Buchungstag	Auftraggeber_Empfänger	Verwendungszweck	Betrag_EUR	Saldo_EUR
03.06.2026	Tobias Aiblinger	Dauerauftrag Hauskonto	900.00	1388.87
04.06.2026	Mira Aiblinger	Dauerauftrag Hauskonto	600.00	1988.87
16.06.2026	Stadtwerke Rosenheim	Abschlag Strom Gas Innstraße 44	-289.00	1699.87

kinderkosten_2026.csv

csv/kinderkosten_2026.csv

Kind	Kostenart	Betrag EUR	Frequenz	Beleg
Klara	Musikschule	86.00	monatlich	Vertrag 2025
Emil	Lerntherapie	210.00	monatlich	Therapievereinbarung
Nino	Hort	145.00	monatlich ab Sep	Platzbestätigung
Klara	Klassenfahrt	390.00	einmalig Okt	Schulmail

Tabellenblatt: Eingaben

Parameter	Wert	Kommentar
Netto Tobias laufend	6210	Jan-Mai 2026 Durchschnitt ohne Bonus
Bonus Tobias monatlich	800	9600 EUR / 12
Netto Mira aktuell	2180	24 Std.
Netto Mira ab Sep	2610	30 Std. Angebot
Wohnwert angemessen	1250	Variante Trennung
Wohnwert objektiv	1850	Variante Streit
Hauszins	780	monatlich
Kindergeld je Kind	259	2026

Tabellenblatt: Kindesunterhalt

Kind	Arbeitsbedarf EUR	Kindergeldanteil	Zahlbetrag EUR	Mehrbedarf	Quote offen
Klara	784	129.5	654.5	86	Quote Eltern
Emil	784	129.5	654.5	210	Quote Eltern
Nino bis Aug	584	129.5	454.5	0	Quote Eltern
Nino ab Sep	671	129.5	541.5	145	Quote Eltern

Tabellenblatt: Varianten

Variante	Tobias bereinigt	Mira bereinigt	Wohnwert	Kindesunterhalt vorweg	Rechenkorridor Trennungsunterhalt	Kommentar
A aktuell angemessener Wohnwert	7010	2650	1250	1763.5	1180	vor September
B ab September an gemessener Wohnwert	7010	3080	1250	1850.5	920	30 Std.
C objektiver Wohnwert	7010	3250	1850	1763.5	940	Streit Tobias
D Bonus geglättet 3 Jahre	6610	2650	1250	1763.5	1030	Verhandlung

01_sachverhalt_und_trennung.docx

Sachverhalt und Trennung

Mira Aiblinger und Tobias Aiblinger heirateten am 19.07.2014. Die Trennung erfolgte nach übereinstimmender Darstellung am 01.02.2026. Tobias zog in eine Mietwohnung in Kolbermoor. Mira blieb mit den Kindern im Haus in Rosenheim. Ein Scheidungsantrag soll frühestens im Februar 2027 gestellt werden.

Tobias ist Entwicklungsleiter bei der Berglicht Robotics GmbH. Mira ist angestellte Physiotherapeutin mit 24 Wochenstunden. Sie möchte ab September 2026 auf 30 Wochenstunden erhöhen, falls die Betreuung von Nino gesichert ist. Tobias meint, Mira könne sofort voll arbeiten. Mira verweist auf Ninos Einschulung, Emil mit ADHS-Diagnostik und die Nachmittagslogistik.

Erstgespräch und Urkundenstand

Mira Aiblinger erschien am 4. Mai 2026 um 10:20 Uhr in der Kanzlei. Sie legte die Heiratsurkunde vom 19. Juli 2014, die Geburtsurkunden der Kinder Klara (17. September 2011), Emil (6. Februar 2014) und Nino (28. August 2020), den Grundbuchauszug zum Haus Innstraße 44 sowie Kontoauszüge von Februar bis April vor. Tobias Aiblinger ist seit dem 1. Februar in einer Wohnung in der Rosenheimer Straße 19 in Kolbermoor gemeldet.

Nach Miras Schilderung wurde die Trennung am Abend des 31. Januar in der Ehewohnung ausgesprochen. Tobias übernachtete ab dem Folgetag außerhalb und nahm am 5. Februar Kleidung und Arbeitsunterlagen mit. Gemeinsame Mahlzeiten oder gegenseitige Versorgung finden seitdem nicht mehr statt. Die Kinder blieben im Haus; Schlüssel und Hauskonto werden noch von beiden genutzt.

Offen sind der genaue Stand des gemeinsamen Darlehens, die Trennung der Versicherungen und die schriftliche Betreuungsabsprache. Ein Scheidungsantrag wurde nicht eingereicht. Die Angaben werden zunächst als Mandantenschilderung geführt und mit Urkunden, Kontobelegen und Korrespondenz abgeglichen.

02_kinder_betreuung_mehrbedarf.docx

Kinder, Betreuung und Mehrbedarf

Kind	Alter 2026	Lebensmittelpunkt	Besonderheiten
Klara	16	Mira	Gymnasium, Musikschule, Zahnspange abgeschlossen
Emil	12	Mira	ADHS-Diagnostik, Lerntherapie
Nino	6	Mira	Einschulung September 2026, Hortplatz zugesagt

Tobias betreut jedes zweite Wochenende und mittwochs von 15:30 Uhr bis 19:00 Uhr. Eine paritätische Betreuung liegt nicht vor. Der Mehrbedarf ist zwischen den Eltern quotal zu verteilen, soweit er angemessen und belegt ist. Klara hat Musikschulkosten von 86,00 EUR monatlich. Emil erhält Lerntherapie für 210,00 EUR monatlich. Nino hat ab September Hortkosten von voraussichtlich 145,00 EUR monatlich.

Wochenablauf und konkrete Kinderkosten

Klara besucht die neunte Klasse des Ignaz-Günther-Gymnasiums und hat montags Cellounterricht. Emil besucht die sechste Klasse der Mittelschule Aising und erhält dienstags von 15:30 bis 16:30 Uhr Lerntherapie. Nino wird im September eingeschult; der Hortplatz ist montags bis donnerstags bis 16:00 Uhr reserviert. Mira übernimmt Arzttermine, Elternabende, Hausaufgaben und Fahrten zu Therapie und Musikschule.

Tobias holt die Kinder mittwochs regelmäßig um 15:30 Uhr ab und bringt sie um 19:00 Uhr zurück. Jedes zweite Wochenende verbringen sie von Freitagabend bis Sonntagabend bei ihm. Im März fielen zwei Mittwochsbetreuungen wegen Dienstreisen aus; Mira organisierte kurzfristig ihre Schwester. Über Ferien und Feiertage gibt es noch keine schriftliche Regelung.

Belegt sind monatlich 86 Euro Musikschule, 210 Euro Lerntherapie und ab September voraussichtlich 145 Euro Hort. Hinzu kommen eine Klassenfahrtanzahlung von 180 Euro für Klara und 74 Euro für Emils Brille. Die Zustimmung von Tobias zur Lerntherapie wurde bislang nur in einer Nachricht vom 11. Januar erklärt.

Einkommen Tobias

Tobias erzielte 2025 ein durchschnittliches monatliches Netto von 6.840,00 EUR einschließlich anteiligem Bonus. Für 2026 liegen die Abrechnungen Januar bis Mai vor. Das Monatsnetto ohne Bonus beträgt 6.210,00 EUR. Im April 2026 wurde ein Bonus für 2025 in Höhe von netto 9.600,00 EUR gezahlt. Unterhaltsrechtlich ist eine Zwölfteilung zu prüfen.

Zusätzlich nutzt Tobias einen Dienstwagen Audi Q5. Der geldwerte Vorteil ist in der Abrechnung mit 685,00 EUR brutto ausgewiesen; der tatsächliche unterhaltsrechtliche Vorteil ist streitig, weil Tobias nach dem Auszug täglich weiter nach München pendelt. Er zahlt 320,00 EUR monatlich in eine zusätzliche Altersvorsorge und 72,00 EUR Berufsunfähigkeitsversicherung.

Lohnkonto, Bonusverlauf und Sachbezug

Die Berglicht Robotics GmbH bestätigte ein Grundgehalt von monatlich 10840 Euro brutto. Die Nettowerte Januar bis Mai 2026 liegen zwischen 6188,22 Euro und 6236,17 Euro. Im April wurde zusätzlich der Bonus für das Geschäftsjahr 2025 ausgezahlt. Die Arbeitgeberauskunft nennt Bruttoboni von 12800 Euro für 2023, 15400 Euro für 2024 und 17300 Euro für 2025; Auszahlungsmonat und Steuerabzug sind in den Lohnkonten getrennt ausgewiesen.

Der Audi Q5 wird mit monatlich 685 Euro geldwertem Vorteil versteuert. Tobias fährt nach eigener Angabe an drei Tagen pro Woche zur Betriebsstätte München und an zwei Tagen mobil. Fahrtenbuch, Dienstwagenvereinbarung und Arbeitgebererstattungen liegen noch nicht vollständig vor. Die private Nutzbarkeit während Urlaub und Wochenende ist vertraglich gestattet.

Die Altersvorsorge von 320 Euro wird seit September 2016 vom Privatkonto gezahlt; die Berufsunfähigkeitsversicherung kostet 72 Euro. Der Motorradkredit wurde am 14. März 2026, nach der Trennung, aufgenommen. Für jede Berechnung sind Lohnbestandteil, Erstattung, Sachbezug und private Zahlung anhand des jeweiligen Belegs getrennt zu erfassen.

Mandantin	Mira Aiblinger, Innstraße 44, 83022 Rosenheim
Gegenseite	Tobias Aiblinger
Stand	22. Mai 2026
Unser Zeichen	FA-2026/317

Einkommensunterlagen Mira Aiblinger

1. Beschäftigung und Arbeitszeit

Mira Aiblinger ist seit dem 1. Oktober 2011 bei der Physiotherapiepraxis Dr. Riedl & Partner in Rosenheim beschäftigt. Seit August 2020 arbeitet sie wegen der Betreuung der drei Kinder 24 Wochenstunden, regelmäßig montags bis donnerstags zwischen 08:00 und 14:30 Uhr. Eine Änderungskündigung oder Befristung besteht nicht.

Die Praxisleitung hat am 12. Mai 2026 schriftlich angeboten, die Arbeitszeit ab 1. September auf 30 Wochenstunden zu erhöhen. Eine Vollzeitstelle ist nach der Arbeitgeberauskunft derzeit nicht frei. Die sechs zusätzlichen Stunden sollen dienstags und donnerstags am Nachmittag liegen; die Betreuung von Nino und der Termin der Lerntherapie von Emil sind noch nicht abschließend organisiert.

Monat	Brutto	Netto	Besonderheit / Beleg
Januar 2026	3260,00 Euro	2168,44 Euro	Abrechnung 31.01.2026
Februar 2026	3278,00 Euro	2179,16 Euro	Abrechnung 28.02.2026
März 2026	3286,00 Euro	2184,08 Euro	Abrechnung 31.03.2026
April 2026	3298,00 Euro	2192,37 Euro	einschließlich 120 Euro Fortbildungszuschuss
Mai 2026	3275,00 Euro	2177,95 Euro	Abrechnung 31.05.2026
Durchschnitt	3279,40 Euro	2180,40 Euro	vorläufiger Fünfmonatswert

2. Laufende Abzüge und Zahlungen

Die Mandantin zahlt monatlich 64 Euro für die Fahrt zum Arbeitsplatz, 130 Euro in einen seit 2016 bestehenden Altersvorsorgevertrag und 95 Euro für private Zusatzversicherungen der Kinder. Kontoauszüge für Januar bis Mai liegen vor. Der Arbeitgeberzuschuss zur Fortbildung im April war einmalig und ist auf der Abrechnung gesondert ausgewiesen.

Das ab September erwartete Netto von etwa 2610 Euro stammt aus einer unverbindlichen Proberechnung der Lohnbuchhaltung. Steuerklasse, Kinderfreibeträge und Krankenversicherung wurden dabei unverändert angesetzt. Eine tatsächliche Abrechnung liegt naturgemäß noch nicht vor.

3. Offene Tatsachen

Noch zu belegen sind die endgültige Arbeitszeitvereinbarung, die konkrete Nachmittagsbetreuung ab September und die Zahlung der Kinder-Zusatzversicherung vom Konto der Mandantin. Die Akte führt aktuelle und mögliche künftige Einkünfte getrennt; eine rückwirkende Hochrechnung erfolgt nicht.

Bereinigungen, Schulden und Versicherungen

Tobias zahlt für die Ehewohnung keinen Kredit mehr, weil Mira die Hauslasten seit Februar trägt. Er zahlt Miete von 1.420,00 EUR warm. Seine private Altersvorsorge von 320,00 EUR monatlich besteht seit 2016. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist berufsbezogen plausibel. Streitig ist ein Konsumentenkredit über 310,00 EUR monatlich für ein Motorrad, das Tobias nach der Trennung gekauft hat.

Mira trägt Zins und Tilgung für das Hausdarlehen mit 1.480,00 EUR monatlich. Davon entfallen 780,00 EUR auf Zinsen und 700,00 EUR auf Tilgung. Die Tilgung ist beim Wohnvorteil gesondert zu bewerten. Nebenkosten des Hauses betragen 510,00 EUR monatlich. Der objektive Wohnwert wird von beiden Seiten vorläufig mit 1.850,00 EUR angesetzt; Mira meint, wegen Trennung und nicht abgeschlossener Vermögensauseinandersetzung sei zunächst nur ein angemessener Wohnwert anzusetzen.

Wohnwert und Hauslasten

Das Haus steht im hälftigen Miteigentum. Mira nutzt es mit den drei Kindern. Tobias verlangt, den vollen objektiven Wohnwert anzusetzen. Mira möchte bis zur Scheidung nur den angemessenen Wohnwert ansetzen, weil ein Verkauf oder Auszug nicht kurzfristig zumutbar sei. Die Akte enthält deshalb zwei Varianten:

1. Variante A: objektiver Wohnwert 1.850,00 EUR, Zinslast 780,00 EUR, keine volle Tilgungsberücksichtigung.
2. Variante B: angemessener Wohnwert 1.250,00 EUR bis August 2026, ab September 2026 stufenweise Erhöhung.

Für das System ist wichtig, Wohnvorteil, Kindesunterhalt und Ehegattenunterhalt nicht doppelt zu verrechnen.

Objektdaten und Zahlungsnachweise

Das Reihenendhaus Innstraße 44 wurde 2018 für 548000 Euro erworben und steht im hälftigen Miteigentum. Die Wohnfläche beträgt 146 Quadratmeter; hinzu kommen Garage und ein nicht ausgebauter Kellerraum. Der Maklerwert von 1.850 Euro monatlich beruht auf einer E-Mail der Rosenheimer Wohnwert GmbH vom 19. April und ist noch kein förmliches Gutachten.

Das Darlehen bei der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling valutierte zum 31. Januar 2026 mit 327840,62 Euro. Die Rate von 1480 Euro setzt sich laut Tilgungsplan derzeit aus etwa 780 Euro Zinsen und 700 Euro Tilgung zusammen. Seit Februar wird die Rate vom Hauskonto abgebucht, das überwiegend von Mira aufgefüllt wird. Tobias überwies im März einmalig 500 Euro mit dem Vermerk „Haus Kinder“.

Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Wasser, Abfall und Heizungswartung sind mit Einzelbelegen erfasst. Strom und verbrauchsabhängige Kosten werden nicht ohne Weiteres dem Wohnwert gegenübergestellt. Noch offen sind eine Nutzungsentschädigung, die künftige Darlehenstragung und die Frage, ob ein Verkauf überhaupt verlangt oder vorbereitet wird.

Kindesunterhalt 2026: Datenblatt

Die Akte arbeitet mit der Düsseldorfer Tabelle Stand 01.01.2026. Kindergeld beträgt 259,00 EUR je Kind. Die konkreten Tabellenbeträge sollen vom System anhand aktueller Quelle überprüft werden; in der Excel-Datei sind Arbeitswerte eingetragen, nicht als amtliche Tabelle gemeint.

Kind	Altersstufe	Lebensmittelpunkt	Kindergeldbezug	Mehrbedarf
Klara	12-17	Mira	Mira	86,00 EUR Musikschule
Emil	12-17	Mira	Mira	210,00 EUR Lerntherapie
Nino	0-5 bis August, 6-11 ab September	Mira	Mira	145,00 EUR Hort ab September

Die Betreuung Tobias' bleibt deutlich unter Wechselmodell. Ein erweitertes Umgangsmodell kann Auswirkungen auf Mehrbedarf und einzelne Fahrtkosten haben, aber nicht automatisch auf die Barunterhaltspflicht.

Personen- und Eingabedaten

Klara ist vierzehn Jahre alt, Emil zwölf Jahre und Nino fünf Jahre. Alle drei leben im Haushalt von Mira; Kindergeld wird auf ihr Konto gezahlt. Tobias leistet seit März monatlich 1780 Euro mit dem Verwendungszweck „Kinder und Haus“, ohne aufzuschlüsseln, welcher Anteil Kindesunterhalt, Hauslast oder freiwillige Zahlung sein soll.

Als Eingaben liegen Tobias' laufendes Einkommen, Bonuszahlungen, Dienstwagen und Vorsorgeaufwendungen sowie Miras Teilzeiteinkommen vor. Für den Zahlbetrag müssen Altersstufe, Einkommensgruppe, Kindergeldanrechnung und ein möglicher Bedarfskontrollbetrag anhand der am Berechnungstag gültigen Tabelle geprüft werden. Die Akte speichert deshalb das Quelldatum jedes Tabellenwerts.

Musikschule, Lerntherapie und Hort werden außerhalb des Tabellenbedarfs mit Rechnung, Fälligkeit und Zustimmung erfasst. Einmalige Kosten wie Klassenfahrt und Brille stehen in einer eigenen Liste. Umgangskosten werden nicht pauschal verrechnet, sondern nur mit tatsächlich belegtem Aufwand und Betreuungsausmaß betrachtet.

Trennungsunterhalt: Rechenvarianten

Variante 1 rechnet mit Tobias' durchschnittlichem Jahresnetto einschließlich Bonus und Miras aktuellem Einkommen. Variante 2 rechnet ab September 2026 mit Miras 30-Stunden-Netto. Variante 3 setzt beim Wohnwert nur einen angemessenen Wohnwert an. Variante 4 setzt den objektiven Wohnwert vollständig an.

Der Erwerbstätigenbonus, Kindesunterhalt als Vorwegabzug, berücksichtigungsfähige Altersvorsorge, Wohnwert und Schulden sind sichtbar getrennt. Der Output soll nicht nur eine Zahl liefern, sondern zeigen, welche Parameter den Zahlbetrag bewegen und welche Variante verhandlungsfähig ist.

Eingaben und Abgrenzung der Varianten

Die aktuelle Variante verwendet Tobias' laufendes Nettoeinkommen einschließlich eines gesondert ausgewiesenen Bonusanteils, Miras tatsächliches Teilzeiteinkommen, den vorweg berücksichtigten Kindesunterhalt und die belegten Vorsorgepositionen. Ab September wird Miras Einkommen nur in einer eigenen Zukunftsvariante mit 2610 Euro angesetzt; die Vertragsänderung ist noch nicht unterzeichnet.

Für den Wohnwert werden zwei Rechenblätter geführt. Blatt A arbeitet vorläufig mit einem angemessenen Wert von 1250 Euro, Blatt B mit dem von der Gegenseite behaupteten objektiven Wert von 1850 Euro. Zinsen, Tilgung und laufende Hauskosten bleiben als einzelne Positionen sichtbar. Keine Variante darf einen Hausaufwand sowohl beim Wohnwert als auch nochmals als allgemeine Schuld abziehen.

Jede Ausgabefassung nennt Berechnungstichtag, Quelle, Rundung und offene Belege. Die Varianten dienen der Verhandlung und dürfen nicht als bereits feststehende gerichtliche Festsetzung bezeichnet werden.

Nachehelicher Unterhalt: Varianten

Für die Zeit nach Scheidung stehen drei Linien im Raum:

1. Betreuungsunterhalt wegen Nino und Emils Förderbedarf. Mira argumentiert, eine sofortige Vollzeittätigkeit sei bis mindestens Sommer 2028 unzumutbar.
2. Aufstockungsunterhalt wegen ehebedingter Teilzeit und Einkommensdifferenz. Tobias argumentiert, Mira habe ihren Beruf nie aufgegeben und könne aufstocken.
3. Befristung und Herabsetzung. Tobias will eine klare Befristung nach zwei Jahren; Mira verlangt eine Anpassungsklausel nach tatsächlicher Erwerbsausweitung und Betreuungslage.

Die Akte enthält genug Zahlen, um Korridore zu bilden, aber keine endgültige gerichtliche Bewertung.

Erwerbsbiografie und Betreuungsentwicklung

Mira arbeitete vor der Geburt von Klara 38 Wochenstunden und reduzierte zunächst auf 25, später auf 24 Stunden. Während Tobias' Projektaufenthalt in Schweden 2018 und 2019 übernahm sie die Betreuung allein. Seit 2023 bewirbt sie sich intern um zusätzliche Stunden; die Praxis konnte bislang nur das Angebot ab September 2026 machen.

Ninos Einschulung und Emils Lerntherapie sind konkrete Organisationsfaktoren, aber kein unveränderlicher Dauerzustand. Für eine spätere Anpassung werden Hartzzeiten, tatsächliche Betreuungsübernahmen von Tobias, freie Stellen in der Praxis und Miras Bewerbungsbemühungen fortlaufend dokumentiert. Eine Befristung soll nicht nur nach Kalender, sondern nach diesen überprüfbaren Umständen diskutiert werden.

Die Akte trennt Betreuungsunterhalt, möglichen Aufstockungsbedarf und behauptete ehebedingte Nachteile. Sie enthält noch keine verbindliche Dauer oder Endhöhe. Steuerklassenwechsel, Scheidungszeitpunkt und Entwicklung des Wohnwerts sind als eigene spätere Ereignisse vorgemerkt.

Vergleichsangebot Entwurf

Tobias zahlt ab 01.07.2026 Kindesunterhalt nach der jeweils einschlägigen Einkommensgruppe der Düsseldorfer Tabelle, dynamisiert in Höhe von 120 % des Mindestunterhalts, abzüglich hälftigen Kindergelds. Mehrbedarf für Lerntherapie, Musikschule und Hort wird nach Einkommensquote getragen.

Tobias zahlt Trennungsunterhalt an Mira in monatlicher Höhe von 1.180,00 EUR bis einschließlich August 2026 und ab September 2026 in Höhe von 920,00 EUR, jeweils unter Vorbehalt der Neuberechnung nach Steuerklassenwechsel, Bonuszahlung 2026 und Wohnwertklärung.

Für naheheglichen Unterhalt vereinbaren die Beteiligten zunächst eine Evaluationsklausel sechs Monate nach Rechtskraft der Scheidung. Eine Befristung bleibt vorbehalten.

Abwicklung, Nachweise und Anpassung

Zahlungen sollen jeweils bis zum dritten Werktag auf das von Mira bezeichnete Konto erfolgen und im Verwendungszweck nach Kindesunterhalt, Trennungsunterhalt und Mehrbedarf getrennt werden. Bereits geleistete, nicht zuordenbare Zahlungen werden für Februar bis Juni in einer Anlage gegenübergestellt; ihre Verrechnung bleibt bis zur gemeinsamen Abstimmung offen.

Beide Seiten sollen Bonusabrechnungen, Änderungen der Wochenarbeitszeit, Hortkosten und wesentliche Änderungen der Betreuung binnen vierzehn Tagen belegen. Die Neuberechnung erfolgt nicht rückwirkend allein aufgrund einer Schätzung. Für Musikschule, Lerntherapie und Hort werden Rechnungen und Zahlungsnachweise quartalsweise ausgetauscht.

Der Entwurf enthält noch keine Einigung über Wohnwert, Motorradkredit oder Befristung. Diese Punkte sind im Anschreiben ausdrücklich als offen zu kennzeichnen. Eine notarielle oder gerichtliche Form wird erst nach vollständiger Abstimmung der vollstreckbaren Zahlungsverpflichtungen gewählt.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

mandantenbrief_berechnungserlaeuterung.docx

docx/mandantenbrief_berechnungserlaeuterung.docx

Mandantenbrief - Erläuterung der Unterhaltsvarianten

Ausgangspunkt

Wir rechnen zunächst mit den belegten Nettoeinkommen, bereinigen berufsbedingte Aufwendungen und berücksichtigen den Kindesunterhalt vor dem Ehegattenunterhalt.

Warum mehrere Varianten?

Der Wohnwert und Ihre mögliche Stundenaufstockung verändern den Zahlbetrag deutlich. Deshalb ist eine einzige Zahl für die Verhandlung weniger hilfreich als ein Korridor mit sauber benannten Annahmen.

Nächster Schritt

Wir schlagen vor, den Vergleich mit einer Anpassungsklausel zu versehen, damit Bonus, Steuerklasse und Betreuungsentwicklung nicht jedes Mal ein neues Verfahren auslösen.

Leseschlüssel für die beigefügten Tabellen

Die erste Spalte enthält ausschließlich belegte Ist-Werte bis Mai 2026. Die zweite Spalte zeigt die mögliche Arbeitszeiterhöhung ab September; sie ist noch keine tatsächliche Einkommensänderung. Die beiden Wohnwertspalten unterscheiden sich nur im angesetzten Nutzungswert, nicht bei den Darlehenszahlungen. So lässt sich erkennen, welche einzelne Annahme den ausgewiesenen Betrag verändert.

Bitte prüfen Sie insbesondere, ob die Betreuungszeiten, Kinderkosten und Hauszahlungen vollständig sind. Markieren Sie Abweichungen direkt auf der Belegliste und nennen Sie das zugehörige Dokument. Erst nach Ihrer Rückmeldung wird eine Zahl an die Gegenseite übermittelt.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

vergleichsentwurf_unterhalt_aiblinger.docx

docx/vergleichsentwurf_unterhalt_aiblinger.docx

Unterhaltsvergleich Aiblinger - Entwurf

Kindesunterhalt

Der Kindesunterhalt wird dynamisiert nach der Düsseldorfer Tabelle 2026 gezahlt. Das Kindergeld wird nach den gesetzlichen Regeln angerechnet. Mehrbedarf wird nach Einkommensquote getragen.

Trennungsunterhalt

Tobias zahlt vorläufig Trennungsunterhalt in zwei Stufen: bis August 2026 nach aktuellem Einkommen Mira, ab September 2026 unter Berücksichtigung der geplanten Stundenaufstockung.

Anpassung

Bonuszahlungen, Steuerklassenwechsel, Wohnwert und wesentliche Änderungen der Betreuung werden jeweils zum Folgemonat nach Nachweis neu berechnet.

Weitere Regelungspunkte

Die Beteiligten wollen die laufenden Zahlungen jeweils zum dritten Werktag fällig stellen. Kindesunterhalt wird für jedes Kind gesondert bezeichnet. Mehrbedarf für Lerntherapie, Hort und Musikschule wird nach Vorlage der Rechnung und Zahlung innerhalb von zehn Werktagen ausgeglichen. Eine pauschale Verrechnung mit Hauskosten findet nicht statt.

Bonuszahlungen, Wechsel der Arbeitszeit und Änderungen der Betreuung sind binnen vierzehn Tagen mitzuteilen. Für das gemeinsame Haus bleiben Darlehen, Nutzung und möglicher Verkauf einer gesonderten Vereinbarung vorbehalten. Der vorliegende Text ist noch nicht unterschrieben und enthält keine Vollstreckungsunterwerfung.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

gehaltsuebersicht_mira_2025_2026.pdf

pdfs/gehaltsuebersicht_mira_2025_2026.pdf

Dokument	Verdienstbescheinigung Mira Aiblinger
Zeichen	PA-1147 / 20. Mai 2026

Verdienstbescheinigung Mira Aiblinger

Hiermit bestätigen wir, dass Frau Mira Aiblinger, geboren am 22. April 1982, seit dem 1. Oktober 2011 unbefristet als Physiotherapeutin beschäftigt ist. Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt seit dem 1. August 2020 24 Wochenstunden. Das Arbeitsverhältnis ist ungekündigt.

Abgerechnete Entgelte Januar bis Mai 2026

Monat	Brutto	Netto	Auszahlung	Hinweis
Januar	3260,00	2168,44	31.01.2026	laufendes Entgelt
Februar	3278,00	2179,16	27.02.2026	laufendes Entgelt
März	3286,00	2184,08	31.03.2026	laufendes Entgelt
April	3298,00	2192,37	30.04.2026	120 Euro Fortbildungszuschuss enthalten
Mai	3275,00	2177,95	29.05.2026	laufendes Entgelt

Steuerfreie Erstattungen wurden mit Ausnahme des einmaligen Fortbildungszuschusses im April nicht gezahlt. Eine variable Vergütung, Überstundenabgeltung oder betriebliche Altersversorgung über den Arbeitgeber besteht nicht. Krankheitsbedingte Entgeltfortzahlung ist in dem Zeitraum nicht angefallen.

Mögliche Arbeitszeiterhöhung

Die Praxis hat Frau Aiblinger am 12. Mai 2026 angeboten, ihre Arbeitszeit ab dem 1. September 2026 auf 30 Wochenstunden zu erhöhen. Bei unveränderten Steuermerkmalen ergäbe sich nach einer unverbindlichen Proberechnung ein Monatsnetto von etwa 2610 Euro. Eine Vertragsänderung ist noch nicht unterzeichnet; eine Vollzeitstelle steht derzeit nicht zur Verfügung.

Rosenheim, 20. Mai 2026

Ingrid Huber, Leitung Personal und Abrechnung
Dr. Stefan Riedl, Praxisinhaber

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

gehaltsuebersicht_tobias_2025_2026.pdf

pdfs/gehaltsuebersicht_tobias_2025_2026.pdf

Dokument	Entgelt- und Bonusübersicht Tobias Aiblinger
Zeichen	BLR-P-2026-388 / 16. Mai 2026

Entgelt- und Bonusübersicht Tobias Aiblinger

Herr Tobias Aiblinger, geboren am 7. November 1979, ist seit dem 1. März 2015 als Entwicklungsleiter beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis ist ungekündigt. Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Wochenstunden. Die folgenden Werte stammen aus dem Lohnkonto und sind in Euro angegeben.

Abgerechnete Entgelte 2026

Monat	Brutto	Netto	Bonus netto	Dienstwagen brutto
Januar	10840,00	6188,22	0,00	685,00
Februar	10840,00	6205,14	0,00	685,00
März	10840,00	6221,08	0,00	685,00
April	29120,00	15811,44	9600,00	685,00
Mai	10840,00	6236,17	0,00	685,00

Der im April ausgezahlte Bonus betrifft das Geschäftsjahr 2025. Die Bruttoboni für die Geschäftsjahre 2023, 2024 und 2025 betrugen 12800 Euro, 15400 Euro und 17300 Euro. Über die jeweilige Auszahlung entschied die Geschäftsführung nach Feststellung der Zielerreichung; ein gleichbleibender Anspruch wird mit dieser Bescheinigung nicht bestätigt.

Sachbezüge und Abzüge

Für den Audi Q5 wird monatlich ein geldwerter Vorteil von 685 Euro brutto im Lohnkonto erfasst. Beiträge zu einer privaten Altersvorsorge oder Berufsunfähigkeitsversicherung werden nicht über die Arbeitgeberin abgeführt. Reisekostenerstattungen beruhen auf Einzelabrechnungen und sind in den genannten Nettoauszahlungen nicht als Arbeitsentgelt enthalten.

München, 16. Mai 2026
Katja Mertens, Personalservice
Dr. Friederike Malz, Geschäftsführerin